

1500632-48.2021.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

TAMIRES HELEN PAIXÃO, Não informada, RG 54804172, mãe GENILSAM PAIXÃO,  
Nascido/Nascida 27/11/1997, com endereço à Rua Santo Antonio do Carangola, 69, 11  
97772 8045 - tamirespaixao56@gmail.com, Parque Tiete, CEP 02870-050, São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

2º Vara

Avenida São João, 1361, Pacaembu - SP - cep 17860-000

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Na referida data abaixo, faço conclusos estes autos ao(à) Exmo(a). Sr. Dr.(a)  
Rodrigo Antonio Menegatti - Juiz(a) de Direito da comarca de Pacaembu.

Processo nº:

1500632-48.2021.8.26.0411

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

TAMIRES HELEN PAIXÃO, Não informada, RG 54804172, mãe GENILSAM PAIXÃO,  
Nascido/Nascida 27/11/1997, com endereço à Rua Santo Antonio do Carangola, 69, 11  
97772 8045 - tamirespaixao56@gmail.com, Parque Tiete, CEP 02870-050, São Paulo - SP  
e RICARDO CARRUCCI, Não informada, RG 41518598, pai RONALDO CARRUCCI, mãe VIVIANA  
MARTINS PEDRO CARRUCCI, Nascido/Nascida 27/01/1987, com endereço à PENITENCIÁRIA DE  
IRAPURU/SP, 1, MAT. SAP - 451696-9, PATURY, PENITENCIÁRIA DE IRAPURU/SP, Irapuru -  
SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

RICARDO CARRUCCI e TAMIRES HELEN PAIXÃO, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados perante esse juízo como incurso no artigo 33 caput c.c artigo 40, III, da Lei n.º 11.343/06 na forma do artigo 29, do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos dos artigos 54 a 59 da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 01/08/2021, por volta das 12h50min, na Penitenciária de Irapuru/SP, comarca de Pacaembu, a acusada trazia consigo, sem autorização, em

desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de venda e fornecimento a terceiros, 20 (vinte) segmentos de papel contendo substância MDMA-4en-PINACA, canabinoide sintético também conhecido como K4.

Consta de igual modo que, em data anterior, de dentro da Penitenciária de Irapuru, o acusado concorreu de qualquer modo, ajustando para que a acusada lhe fornecesse as drogas, consistentes em 20 (vinte) segmentos de papel contendo substância MDMA-4enPINACA, canabinoide sintético também conhecido como K4.

Defesa prévia do acusado e da acusada às fls. 82/84 e 110/111.  
Denúncia recebida às fls. 116/117.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunha de acusação e interrogados os réus (fls. 151/153).

Ao final, em sede de alegações finais, a Dra. Promotora de Justiça pugnou pela procedência da ação, condenando os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c.c 40, III da Lei n.º 11.343/06 (fls. 166/172).

A defesa da acusada, em alegações finais, pugnou pela absolvição, em caso de condenação, a aplicação da causa de diminuição de pena, com o regime inicial aberto para seu cumprimento, com o reconhecimento da confissão espontânea (fls. 157/161).

A defesa do acusado requer a improcedência dos pedidos acusatórios por total ausência de provas efetivas, reconhecendo a aplicabilidade da presunção de inocência. (fls. 163/165).

É a síntese do necessário.  
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/05, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 06, pelo termo de declaração de fls. 37 onde a autora afirma que os "objetos" seriam entregues ao seu "amasio" e laudo pericial de fls. 11/14.

A autoria é indubitosa.

A prova oral colhida ratifica o arcabouço probatório informativo que consta dos autos, isso porque, conforme será a seguir exposto, a oitiva das testemunhas responsáveis pelo flagrante é harmônica sobre a autoria.

Da oitiva das partes e testemunhas e do interrogatório do réu.

Destaca-se que todas as oitivas foram realizadas por meio de mídia audiovisual.

A testemunha de acusação, MARIA CELESTINO DE SOUZA (A.S.P), relatou em juízo que:

"no dia essa visita checou, depois do almoço e, durante o momento de pré-revista, ela erguer a camiseta, no "top" tinha um volume, questionada ela retirou os papéis que estavam no "top" [...]"

A testemunha de acusação MARY SATIE REDONDARO (A.S.P) relatou que:

"durante a entrada, no "top", foi constatado um volume estranho, foi verificado que ela trazia quadradinhos de papel aparentando ser K4, eram vários quadradinhos, camuflado no "top". Ela disse que entregaria para o marido e depois seria encaminhado para outra pessoa."

O réu RICARDO CARRUCCI informou que:

“não é verdade isso, não tenho conhecimento dos fatos que foram narrados porque era a segunda vez que ela vinha me visitar, eu nunca faria mal a ela, à criança nem a mim [...] o funcionário falou que eu teria que ir para o castigo, perguntei o motivo aí ele falou que minha visita tinha sido pega com droga. Falei que era impossível minha esposa sempre trabalhou, tem criança pequena, nunca se envolveu com nada ilícito [...]”

A ré TAMIRES HELEN PAIXÃO disse:

“isso não é verdade. Eu conheci uma menina numa rede social, sempre mantinha contato porque ela disse que fazia visita na mesma unidade que eu, ela me pediu para passar um recado para ela. No dia que eu ia visitar, ela ia me encontrar na Barra Funda e me emprestaria um “top”, porque eu estava sem. Ela disse que não conseguiria comparecer e quem iria entregar seria o primo dela [...] no dia da visita eu estava com dois “top”, porque o meu estava muito largo [...] elas pediram para eu fazer o procedimento, levantar a camiseta, quando eu levantei ela falou que tinha alguma coisa. Eu tirei o “top” de cima e falei que não tinha ciência de nada [...]”

Passa-se à análise do delito.

A materialidade do delito encontra-se provada por meio do boletim de ocorrência às fls. 04/05, pela oitiva das testemunhas MARIA CELESTINO DE SOUZA e MARY SATIE REDONDARO, bem como por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 06 e laudo pericial de fls. 11/14.

Às fls. 37, em fase policial, a ré informa que recebeu uma vestimenta de um homem desconhecido e que os objetos seriam entregues a seu amasio, versão contrária ao que foi contado em juízo, uma vez que aqui ela informou que se trataria de entrega de uma roupa íntima.

Assim, em se tratando de introdução de entorpecente no sistema prisional, diante do relato das agentes penitenciárias, uníssonos, coerentes e harmoniosos com as demais provas coligidas, verifica-se que a ré praticava a traficância.

Ademais, a quantidade de entorpecente encontrado e, repiso, a forma de acondicionamento se coadunam perfeitamente com a traficância.

Deixo frisado também que os relatos das agentes merecem total credibilidade, não só por coerente com os demais elementos dos autos, mas também porque em nenhum momento foram colocados em dúvida.

É de se consignar, neste momento, que são dignos de créditos os depoimentos das funcionárias, eis que não se extrai dos autos qualquer indício de que seus objetivos seriam o de incriminar injustamente a acusada.

Nesse sentido:

Conforme jurisprudência, o depoimento de agentes de segurança, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão crimínosa (STF HC n. 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96)

“Tribunal de Justiça de São Paulo. ENTORPECENTE - Tráfico - Alegação de insuficiência de provas, ausência de testemunhas civis, intenção dos policiais

em incriminar o réu e de que somente os testemunhos destes serviriam para embasar o decreto condenatório - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos, de policiais militares, coerentes e firmes que merecem total credibilidade, uma vez que amparados nas provas dos autos - Quantidade e forma de acondicionamento da droga (95 papelotes) demonstrado o intuito mercantil - Simples porte, ademais, que se mostra suficiente para configurar o delito - Alegação de fragilidade probatória refutada - Condenação mantida - Recurso não provido". (Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.).

Desta forma, nada há que subtraia a credibilidade dos depoimentos prestados pelas funcionárias.

Sendo assim, a versão dos réus, desprovidas de qualquer elemento probatório, visam apenas escaparem à responsabilização penal.

Passo à dosimetria da pena

Da ré Tamires.

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que a ré é primária, motivo pelo qual estabeleço sua penas-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Na segunda fase inexistem causas agravantes ou atenuantes.

Aplicável ao caso vertente a incidência do aumento de pena, previsto no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aumento a penalidade imposta em 1/5, perfazendo o total de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Torno a reprimenda definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, frisando não ser caso de reconhecimento da causa de diminuição, pois evidente que se dedicavam à atividade criminosa, conforme alhures demonstrado.

Friso que a atividade criminosa é ínsita à condutada ré, pois parte de um complexo sistema de ingresso de drogas no sistema penitenciário, com transporte geralmente de cidade longínquas (São Paulo, principalmente), guarda em pensões destinadas ao acolhimento de esposas/companheiras de detentos das unidades da comarca (existem 05 unidade penitenciárias na comarca de Pacaembu) e posterior ingresso artificioso na unidade prisional, local onde sabido o exuberante valor de cada grama de droga e a sua perniciosidade no comércio interno.

O regime inicial de cumprimento das penas será o fechado, não sendo caso de substituição da pena privativa de liberdade, dada a gravidade das infrações penais.

Em vista da condição econômica da ré, o valor diário da multa corresponde ao mínimo legal.

Do réu Ricardo.

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes (fls. 131), motivo pelo qual estabeleço sua pena-base acima do mínimo legal, ou seja, 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, resta presente a agravante de reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal (fls. 133), dessa forma, agrava-se a pena em 1/6, que corresponde a 01 ano da pena fixada na primeira fase e 100 dias multa, totalizando

07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira fase, aplicável ao caso vertente a incidência do aumento de pena, previsto no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aumento a penalidade imposta em 1/6, que fica estabelecida, de forma definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, em 08 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa.

Torno a reprimenda definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, frisando não ser caso de reconhecimento da causa de diminuição, pois evidente que se dedicavam à atividade criminosa, conforme alhures demonstrado.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, não sendo caso de substituição da pena privativa de liberdade, dada a gravidade da infração penal.

Em vista da condição econômica do réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo legal.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, e assim o faço para:

1 - CONDENAR a ré TAMIRES HELEN PAIXÃO como incurso nas penas do art. 33 caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 600 dias-multa, com valor diário da multa correspondente ao mínimo legal.

2 - CONDERAR o réu RICARDO CARRUCCI como incurso nas penas do art. 33 caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 anos e 02 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 816 dias-multa valor diário da multa correspondente ao mínimo legal.

Os corréus poderão apelar no regime em que se encontram, uma vez que inexistente circunstância nova a justificar a segregação, ao menos nesta fase procedimental.

Transitada esta em julgado, que seja oficiado ao TRE para suspensão dos direitos políticos.

Custas nos termos do disposto no artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03 c.c. o artigo 12 da Lei nº 1060/50.

Expeça-se certidão de honorários no valor máximo à advogada nomeada, em consonância com os atos praticados.

P.I.C.

Pacaembu, 11 de outubro de 2022.